PRESTI

Contrat de collaboration commerciale

et d'intéressement aux résultats

entre

Benjamin FILIOT

propriétaire exclusif de Presti

et

Alexandre MESROUA

partenaire commercial indépendant

Intéressement aux résultats : **80 % Benjamin / 20 % Alexandre** · Commission d'apport : **20 %**

Aucune participation au capital — Presti appartient à Benjamin FILIOT seul.

Version du 6 septembre 2026 — projet à faire relire avant signature

Note de lecture — à lire avant de signer

Ce document a été rédigé avec l'aide d'une IA. **Ce n'est pas un avis juridique.** Faites-le relire par un expert-comptable ou un avocat avant signature. Il **remplace** l'accord de fondateurs du 6 août 2026, qui prévoyait qu'Alexandre devienne associé : ce n'est plus le cas. Presti appartient à Benjamin seul ; Alexandre travaille avec lui, en indépendant, et est intéressé aux résultats.

Cinq points à faire vérifier en priorité :

- **Indépendance réelle d'Alexandre.** C'est le point le plus sensible de ce montage. Un partenaire sans part dans l'entreprise, rémunéré pour son travail commercial, ressemble à un salarié s'il reçoit des ordres, des horaires ou des sanctions. L'article 3 l'organise comme un indépendant ; le comportement au quotidien doit y correspondre, sinon la relation peut être requalifiée en contrat de travail, avec rappel de cotisations à la charge de Benjamin.
- **Statut d'Alexandre.** Pour percevoir quoi que ce soit, il doit facturer : micro-entreprise « prestation de services commerciaux ». Sans statut, aucun versement n'est légalement possible.
- **Fiscalité de la phase micro.** Benjamin est imposé sur 100 % des encaissements, y compris ce qu'il reverse (une micro ne déduit pas ses charges). Dès que le chiffre d'affaires devient significatif, une société (dont Benjamin détiendra 100 % du capital) sera plus efficace : article 8.3.
- **Aucun droit sur l'entreprise.** Le contrat le dit explicitement (article 8) : Alexandre n'a et n'aura aucune part, aucun droit de vote, aucun droit sur la marque, le code ou la clientèle. Ses droits sont contractuels — l'intéressement et la commission — et cessent avec le contrat, sauf la commission post-départ. Vérifier que cette formulation tient face à un éventuel argument de « société créée de fait » : c'est précisément pour l'éviter que le partage des décisions a été retiré.
- **Motivation.** Un partenaire sans capital s'investit à la hauteur de ce qu'il gagne chaque mois. Le 20 % sur l'ensemble du résultat (et pas seulement sur ses clients) est ce qui compense l'absence de part ; ne le réduisez pas sans y réfléchir.

Les mentions en **orange** sont à compléter ou à confirmer avant signature.

Entre les soussignés

Monsieur Benjamin FILIOT, né le [date de naissance] à [lieu], demeurant [adresse complète], entrepreneur individuel (micro-entreprise) immatriculé sous le numéro SIREN [SIREN], exploitant et propriétaire exclusif du logiciel et de la marque « Presti », ci-après « **Benjamin** » ou « **le Propriétaire** »,

d'une part,

Monsieur Alexandre MESROUA, né le [date de naissance] à [lieu], demeurant [adresse complète], [entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN … / en cours d'immatriculation], ci-après « **Alexandre** » ou « **le Partenaire** »,

d'autre part,

ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Préambule

Benjamin a conçu, développé et exploite un logiciel en ligne dénommé « Presti », destiné aux artisans du bâtiment en France : réponse aux demandes de devis en moins d'une minute, relances, chiffrage des devis, facturation, site vitrine et plateforme de contact à la marque de chaque artisan (ci-après « Presti » ou « le Projet »). Presti, sa marque, son code, ses données et sa clientèle lui appartiennent en totalité.

Alexandre collabore au Projet depuis le 5 août 2026 en assurant la prospection, la vente et la relation commerciale. Les Parties souhaitent fixer par écrit le cadre de cette collaboration : Alexandre intervient en qualité de partenaire commercial indépendant, sans participation au capital ni pouvoir de décision, et perçoit en contrepartie de son travail un intéressement aux résultats du Projet et une commission sur les clients qu'il apporte.

Le présent contrat annule et remplace le projet d'accord de fondateurs du 6 août 2026 et tout échange antérieur relatif à une association ou à une répartition du capital.

Article 1 — Objet

Le présent contrat fixe : (i) le rôle et l'indépendance du Partenaire ; (ii) l'intéressement du Partenaire aux résultats du Projet ; (iii) la commission due au Partenaire pour les clients qu'il apporte ; (iv) la propriété exclusive du Projet par le Propriétaire ; (v) les obligations de loyauté, d'exclusivité et de confidentialité ; (vi) la durée, la fin du contrat et ses conséquences.

Article 2 — Définitions

- **Chiffre d'affaires encaissé :** l'ensemble des sommes hors taxes effectivement encaissées au titre du Projet sur une période (abonnements, options, prestations), nettes des remboursements, des rétrofacturations et des frais de la plateforme de paiement.
- **Coûts directs :** les dépenses nécessaires à l'exploitation du Projet : hébergement, services d'intelligence artificielle, envoi d'emails et de notifications, noms de domaine, outils logiciels, plateformes de dématérialisation, frais bancaires, assurances, frais juridiques et comptables, et la Commission d'apport de l'article 5. Le Propriétaire les engage et les justifie ; il en informe le Partenaire.
- **Résultat distribuable :** le Chiffre d'affaires encaissé de la période, diminué des Coûts directs de la même période. S'il est négatif, il est reporté sur les périodes suivantes avant tout intéressement.

- **Client apporté :** tout client payant du Projet dont le premier contact commercial a été initié ou obtenu par le Partenaire (prospection directe, recommandation qu'il a sollicitée, événement qu'il a organisé), inscrit au Registre des apports de l'article 5.3 avant la souscription ou dans les trente jours qui la suivent.
- **Période :** le mois civil.

Article 3 — Rôles et indépendance

3.1 Le Propriétaire

Benjamin dirige seul le Projet. Il a la charge du produit, de la technique, de la conformité, des prix, des offres, des conditions générales, des partenariats et de toute décision relative au Projet. Il encaisse les revenus, règle les Coûts directs et tient les comptes du Projet.

3.2 Le Partenaire

Alexandre a la charge du développement commercial : prospection, démonstrations, signature des clients aux conditions fixées par le Propriétaire, relation commerciale, remontée des retours clients, communication et présence sur les réseaux. Il exerce cette activité en toute indépendance : il organise librement son temps, ses horaires, ses lieux et ses méthodes de travail, avec ses propres moyens, sans lien de subordination. Les objectifs que les Parties se fixent ensemble sont indicatifs.

3.3 Consultation

Le Propriétaire consulte le Partenaire, sans être lié par son avis, sur les décisions qui touchent directement la vente : prix et offres, supports commerciaux, conditions générales, canaux de prospection. Le Partenaire est informé des évolutions du produit qui modifient ce qu'il peut promettre aux clients.

3.4 Limites du mandat commercial

Le Partenaire présente et vend Presti aux prix et conditions en vigueur, avec les documents validés par le Propriétaire. Il ne peut consentir de remise, de délai, de fonctionnalité ou d'engagement non prévus sans accord écrit préalable ; il ne signe aucun contrat, ne contracte aucune dette et ne représente pas le Propriétaire au-delà de ce mandat. Il respecte les obligations légales de la prospection (RGPD, opposition au démarchage, information précontractuelle) et ne promet que ce que le produit fait réellement à la date de la promesse.

3.5 Engagement de moyens

Le Partenaire consacre au Projet le temps qu'il juge nécessaire à l'atteinte des objectifs indicatifs ; à titre d'ordre de grandeur, les Parties envisagent **[__ heures par semaine]**. Il informe le Propriétaire par écrit, un mois à l'avance, de toute réduction durable de son implication.

Article 4 — Intéressement aux résultats : 80 % / 20 %

4.1 Principe

En contrepartie de son travail commercial, le Partenaire perçoit un intéressement égal à **20 % du Résultat distribuable** de chaque Période. Les 80 % restants reviennent au Propriétaire. Cet intéressement est une rémunération contractuelle ; il ne confère aucun droit sur le Projet, son capital ou ses actifs.

4.2 Calcul et versement

1. Au plus tard le 10 de chaque mois, le Propriétaire établit le relevé de la Période écoulée : Chiffre d'affaires encaissé, détail des Coûts directs, Commission d'apport, Résultat distribuable et intéressement. Le relevé est accompagné des justificatifs (export de la plateforme de paiement, factures des prestataires).
2. Le Partenaire dispose de trente jours pour contester le relevé par écrit ; passé ce délai, il est réputé accepté.
3. Le Partenaire adresse à la micro-entreprise du Propriétaire une facture du montant de son intéressement (article 4) et de sa commission (article 5) ; le Propriétaire la règle par virement sous quinze jours.
4. Aucun intéressement n'est dû tant que le Résultat distribuable cumulé depuis le 5 août 2026 est négatif.

4.3 Réserve de trésorerie

Le Propriétaire peut décider de conserver dans la trésorerie du Projet une partie du Résultat distribuable (réserve pour les coûts à venir, la constitution d'une société, un imprévu). La part du Partenaire sur les sommes ainsi réservées lui reste acquise et lui est versée au plus tard dans les six mois, ou immédiatement si le contrat prend fin.

4.4 Évolution de la structure

Si le Propriétaire transfère l'exploitation du Projet à une société qu'il détient (article 8.3), l'intéressement continue de s'appliquer dans les mêmes termes, la société se substituant à la micro-entreprise ; le Propriétaire s'engage à ce que cette société reprenne le présent contrat.

Article 5 — Commission d'apport : 20 % par client apporté

5.1 Principe

En plus de l'intéressement de l'article 4, le Partenaire perçoit une commission égale à **20 % du Chiffre d'affaires encaissé auprès de chaque Client apporté**, calculée sur les sommes réellement encaissées au cours de la Période.

5.2 Durée du droit à commission

La commission est due **[pendant toute la durée de l'abonnement du Client apporté]** tant que le contrat est en vigueur. Après la fin du contrat dans les conditions de l'article 13.2, elle reste due pendant **[douze]** mois sur les Clients apportés avant la date de fin, puis s'éteint.

Variante possible, à trancher : limiter la commission aux **[24]** *premiers mois de chaque client. Une seule des deux formules doit rester dans la version signée.*

5.3 Registre des apports

Les Parties tiennent un Registre des apports partagé (modèle en annexe B) où le Partenaire inscrit chaque prospect qu'il travaille : nom, date du premier contact, canal, statut. Un client est un Client apporté s'il figure au registre avant sa souscription ou au plus tard trente jours après. En cas de désaccord sur l'origine d'un client, les Parties tranchent de bonne foi au vu des échanges ; à défaut d'accord, le client est réputé apporté pour moitié (commission de 10 %).

5.4 Exclusions

- Les clients arrivés par le site, le référencement, le bouche-à-oreille non sollicité, le Propriétaire lui-même ou un partenariat conclu par le Propriétaire ne sont pas des Clients apportés.
- Un client résilié puis revenu plus de six mois après sa résiliation n'est pas un Client apporté au titre de sa seconde souscription, sauf nouvelle inscription au registre.
- Les remboursements et impayés viennent en déduction de la base de calcul de la Période où ils surviennent.

5.5 Articulation avec l'article 4

La Commission d'apport est un Coût direct : elle est calculée en premier, sur le chiffre d'affaires du client, puis déduite avant le calcul du Résultat distribuable réparti 80 / 20. Les Parties ont pris connaissance de l'exemple chiffré de l'annexe A et l'acceptent comme lecture de référence des articles 4 et 5.

Article 6 — Frais

Chaque Partie supporte ses propres frais de fonctionnement (matériel, déplacements, téléphone, abonnements personnels). Les Coûts directs du Projet sont réglés par le Propriétaire et déduits selon l'article 4. Le Partenaire n'engage aucune dépense pour le compte du Projet sans accord écrit préalable du Propriétaire.

Article 7 — Transparence

Le Partenaire a un accès en lecture permanent au tableau de bord de paiement (chiffre d'affaires, abonnements, remboursements), aux relevés mensuels et aux justificatifs des Coûts directs. Le Propriétaire a un accès permanent au Registre des apports et aux outils de prospection. Chaque Partie peut demander un point de situation, tenu dans les sept jours.

Article 8 — Propriété exclusive du Projet

8.1 Propriété

Presti — la marque et tout signe distinctif, les noms de domaine, le code source et ses évolutions, les bases de données, les contenus, les comptes de service (hébergement, paiement, email, intelligence artificielle, stores d'applications), la clientèle, les contrats et les revenus — appartient exclusivement au Propriétaire. Le Partenaire reconnaît n'avoir aucun droit, présent ou futur, sur ces actifs, ni sur le capital de toute société qui les exploiterait, et renonce à toute prétention à ce titre.

8.2 Contributions du Partenaire

Le Partenaire cède au Propriétaire, au fur et à mesure de leur création, les droits patrimoniaux sur les contributions qu'il réalise dans le cadre du contrat (supports commerciaux, textes, contenus, listes de prospects, retours clients), pour le monde entier et la durée légale de protection, sans autre contrepartie que la rémunération des articles 4 et 5. Le Registre des apports et son contenu appartiennent au Propriétaire.

8.3 Société

Le Propriétaire peut, à tout moment et à sa seule discrétion, constituer une société pour exploiter le Projet, dont il détiendra la totalité du capital. Cette constitution n'ouvre aucun droit au Partenaire. Le Propriétaire fait reprendre le présent contrat par la société (article 4.4).

8.4 Absence d'association

Les Parties déclarent expressément qu'elles n'ont pas l'intention de s'associer, de partager les pertes, ni de gérer le Projet en commun. L'intéressement de l'article 4 rémunère un travail ; il ne constitue ni un apport, ni une participation aux bénéfices d'une entreprise commune. Le Partenaire ne supporte aucune perte du Projet. Si le Propriétaire souhaitait un jour associer le Partenaire au capital, cela ferait l'objet d'un accord distinct, écrit et signé ; rien dans le présent contrat ne l'y engage.

Article 9 — Décisions

Le Propriétaire décide seul de toute question relative au Projet, après consultation du Partenaire sur les sujets de l'article 3.3. Le Partenaire décide seul de l'organisation de son activité commerciale dans les limites de l'article 3.4. Aucune Partie ne peut engager l'autre.

Article 10 — Loyauté, exclusivité, confidentialité

10.1 Exclusivité de segment

Pendant la durée du contrat, le Partenaire s'interdit de créer, de rejoindre, de représenter ou d'aider, directement ou indirectement, une activité concurrente du Projet, c'est-à-dire un logiciel ou service destiné aux artisans du bâtiment en France pour la gestion des demandes, devis, factures, site ou relation client. Toute autre activité professionnelle lui reste libre dès lors qu'elle ne nuit pas au Projet et n'utilise pas ses actifs ni ses informations.

10.2 Non-concurrence après la fin du contrat

Pendant **[douze]** mois à compter de la fin du contrat, le Partenaire s'interdit d'exercer l'activité définie au 10.1 en France et de solliciter les clients et prospects du Projet ou inscrits au Registre des apports à la date de fin. Cette obligation est limitée à ce qui est nécessaire à la protection du Projet ; la commission post-contrat de l'article 5.2 en constitue la contrepartie.

10.3 Confidentialité

Le Partenaire garde confidentielles les informations non publiques du Projet (code, données clients, chiffres, méthodes, projets), pendant la durée du contrat et cinq ans après son terme. Les données personnelles des clients et prospects sont traitées conformément au RGPD et aux règles du Projet ; le Partenaire n'en conserve aucune copie à la fin du contrat. Le Propriétaire garde confidentielles les informations personnelles du Partenaire.

Article 11 — Durée et fin du contrat

11.1 Durée

Le contrat prend effet au 5 août 2026 pour une durée indéterminée.

11.2 Fin à l'initiative de l'une des Parties

Chaque Partie peut y mettre fin par écrit moyennant un préavis de **[un]** mois. À la fin du contrat : le Partenaire restitue les accès, documents et données ; l'intéressement de l'article 4 lui est versé au prorata de la dernière Période et cesse ensuite ; la commission post-contrat de l'article 5.2 lui reste due ; les sommes réservées au titre du 4.3 lui sont versées.

11.3 Fin pour manquement grave

En cas de manquement grave (violation de l'exclusivité, de la confidentialité ou des limites du mandat, détournement de clients ou d'informations, promesses aux clients non conformes au produit ayant causé un préjudice, abandon de l'activité sans préavis pendant plus de soixante jours, condamnation incompatible avec l'activité), l'autre Partie peut mettre fin au contrat sans préavis après mise en demeure restée sans effet quinze jours. En cas de manquement grave du Partenaire, la commission post-contrat n'est pas due.

11.4 Cession

Le contrat est conclu en considération de la personne du Partenaire ; il ne peut céder ses droits ni se substituer un tiers. Le Propriétaire peut le transférer à toute société qu'il contrôle (article 8.3).

Article 12 — Incapacité, décès

En cas d'incapacité durable ou de décès du Partenaire, le contrat prend fin ; les sommes acquises à la date de fin (intéressement au prorata, commissions dues, sommes réservées) sont versées à ses ayants droit. En cas de décès du Propriétaire, ses ayants droit décident de la poursuite du Projet ; les sommes dues au Partenaire à cette date lui restent acquises.

Article 13 — Litiges

Les Parties s'efforcent de résoudre tout différend à l'amiable. À défaut d'accord dans les trente jours suivant une notification écrite, elles recourent à un médiateur choisi d'un commun accord, dont les frais sont partagés par moitié. Si la médiation échoue dans les soixante jours, le différend est porté devant le tribunal compétent du ressort du domicile du Propriétaire.

Article 14 — Dispositions générales

- Le présent contrat constitue l'intégralité de l'entente des Parties et remplace tout accord, projet ou échange antérieur, notamment l'accord de fondateurs du 6 août 2026 et le projet de contrat d'apporteur d'affaires.
- Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties ; les accords ponctuels prévus à l'article 3.4 peuvent être donnés par messagerie, à condition d'être conservés.
- Si une clause est jugée nulle ou inapplicable, les autres demeurent ; les Parties la remplacent par une clause d'effet équivalent.
- Le présent contrat est régi par le droit français. Il peut être signé électroniquement ; chaque Partie en conserve un exemplaire.

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

Benjamin FILIOT — le Propriétaire	Alexandre MESROUA — le Partenaire
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »	Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe A — Exemples de calcul (lecture de référence des articles 4 et 5)

Hypothèses : abonnement Studio à 59 € HT par mois ; Coûts directs hors commission estimés à 8 € par client et par mois (hébergement, IA, emails, paiement). Les chiffres sont indicatifs.

A.1 Un client apporté par Alexandre

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	59,00 €	abonnement du mois
Commission d'apport (art. 5)	− 11,80 €	20 % × 59 € → versée à Alexandre
Autres Coûts directs	− 8,00 €	hébergement, IA, emails, paiement
Résultat distribuable	39,20 €	59 − 11,80 − 8
Propriétaire (80 %)	31,36 €	
Intéressement Alexandre (20 %)	7,84 €	
Total Alexandre	**19,64 €**	commission + intéressement = 33 % du chiffre d'affaires
Total Benjamin	**31,36 €**	53 % du chiffre d'affaires

A.2 Un client arrivé seul (site, référencement, bouche-à-oreille)

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	59,00 €	
Commission d'apport	0 €	pas un Client apporté
Autres Coûts directs	− 8,00 €	
Résultat distribuable	51,00 €	
Propriétaire (80 %)	**40,80 €**	69 % du chiffre d'affaires
Intéressement Alexandre (20 %)	**10,20 €**	17 % du chiffre d'affaires

A.3 Un mois complet, à titre d'illustration

20 clients dont 12 apportés par Alexandre, tous en Studio : chiffre d'affaires 1 180 € ; commission 141,60 € ; coûts directs 160 € ; résultat distribuable 878,40 € ; Benjamin 702,72 € ; Alexandre 175,68 € + 141,60 € = 317,28 €. Alexandre perçoit alors environ 27 % du chiffre d'affaires, Benjamin environ 60 %, le reste couvrant les coûts.

Annexe B — Registre des apports (modèle)

Tenu dans un document partagé, accessible aux deux Parties, horodaté, propriété du Propriétaire. Un client absent du registre à sa souscription (ou dans les trente jours) n'est pas un Client apporté.

Date 1er contact	Entreprise / artisan	Canal	Statut	Date de souscription	Offre
		prospection / recommandation sollicitée / événement	prospect · démo · signé · perdu		

Date 1er contact	Entreprise / artisan	Canal	Statut	Date de souscription	Offre

Annexe C — Avant de signer : la liste

- **Alexandre a un statut lui permettant de facturer** (micro-entreprise « prestation de services commerciaux », SIREN reçu) — sinon, aucun versement possible.
- **Les champs en orange sont complétés** : identités, durées (commission, préavis, non-concurrence), heures indicatives.
- **Une seule formule de durée de commission** est conservée au 5.2.
- **Relecture par un expert-comptable ou un avocat** : requalification en salariat (le risque principal de ce montage), société créée de fait, fiscalité de la phase micro, validité de la non-concurrence.
- **Alexandre a lu et compris l'article 8** : aucune part, aucun droit sur l'entreprise, des droits contractuels seulement. Mieux vaut une discussion franche avant qu'un malentendu après.
- **Le Registre des apports est créé** et rempli avec les prospects déjà travaillés, avant signature.
- **Accès en lecture** au tableau de bord de paiement donné à Alexandre le jour de la signature.
- **L'ancien accord de fondateurs est archivé** dans le cerveau du projet avec la mention « remplacé le [date] », et la décision est notée au journal.